

[기출][1][2019-1-1]경영상 이유에 의한 해고 대상자 선정 기준의 위법성

【문제 1】 상시 근로자 100 명을 고용하여 자동차부품을 생산하는 A 회사는 최근 판매실적의 부진을 이유로 다음과 같은 해고의 기준을 가지고 甲을 포함한 생산직 근로자 12 명을 선정하여 2017 년 1 월 2 일에 정리해고를 단행하였다.

[A 회사가 정한 해고 대상자 선정 기준(합계 : 100 점)]

<근무태도평가(근무태도는 기본품성, 동료의식, 책임감, 자기계발로 구성) : 40 점, 징계 : 10 점, 근태 : 5 점, 경미 사고 : 5 점, 포상 : 10 점, 근속기간 : 15 점, 부양가족 : 15 점>

그런데, 해고된 근로자 甲등 12 명 중 甲을 포함하여 10 명은 징계, 근태, 경미 사고, 포상 평가에서는 최상위권 점수를 받았으나 근무태도평가에서는 최하위권 점수를 받은 반면, 정리해고 되지 않은 잔존근로자 88 명 중 12 명은 근무태도평가에서 만점을 받았으나 징계, 근태, 경미 사고, 포상 평가에서는 최하위권 점수를 받았다.

한편 A 회사는 최근 판매부진의 실적을 만회하기 위해 자동차부품판매의 유경험자로서 다른 회사에서 좋은 판매영업성과를 올리고 있던 근로자 乙을 채용하면서 연봉 1 억 원과 별도로 사이닝보너스(signing bonus)로 1 억 원을 지급하고 7 년간 고용을 보장하기로 하는 내용의 채용합의서를 작성하였다. A 회사는 乙에게 약정한 사이닝보너스를 지급하였고, 乙은 2017 년 2 월 16 일부터 A 회사의 판매사업 부문 담당 사업부장으로 재직하다가 2018 년 4 월 15 일 개인사유를 이유로 사직하였다. 그리고 다음과 같은 사실이 인정된다.

- ① 채용합의서에는 7 년간의 전속근무를 조건으로 사이닝보너스를 지급한다거나 乙이 약정근무기간 7 년을 채우지 못하였을 경우 이를 반환하여야 한다는 등의 내용은 기재되어 있지 아니하다.
- ② 채용합의서만으로는 약정근무기간과 고용보장기간을 각 7 년으로 약정한 특별한 이유나 동기를 찾기 어렵다.
- ③ A 회사는 채용합의 과정에서 乙에게 장기간 근무의 필요성이나 근무기간이 7 년이어야 하는 구체적인 이유는 설명하지 아니하였다.
- ④ A 회사는 채용합의 당시 乙에게 약정근무기간을 채우지 못할 경우 사이닝보너스를 반환하여야 한다는 사실은 고지하지 아니하였다.

다음 물음에 답하십시오. (50 점)

(물음 1) 甲은 위와 같은 해고 대상자 선정기준을 가지고 정리해고 한 것은 위법하다고 주장한다. 甲의 주장의 타당성에 관하여 논하십시오. (단, 나머지 정리해고의 유효요건은 논하지 아니함) (25 점)

